

RAPPRESENTANZA SINDACALE

Testo coordinato provvisorio di lavoro - sistema Confindustria / Metalmeccanici

Versione: luglio 2026

Finalità: uso personale, lavoro RSU/RLS e futura importazione nella Knowledge Base MyRSU.

NON È UN TESTO UFFICIALE CONSOLIDATO. È una ricostruzione coordinata delle fonti, predisposta per evitare l'uso isolato dell'accordo del 1993 quando una regola è stata modificata dal TU 2014 o dalle specifiche metalmeccaniche del 2017.

Gerarchia pratica delle fonti

1993 = matrice storica RSU. **2011/2013** = riforma di rappresentanza e contrattazione. **TU 2014** = testo unificante e aggiornamento dell'accordo 1993. **4 luglio 2017** = aggiornamenti a misurazione/certificazione. **5 luglio 2017** = disciplina RSU specifica metalmeccanici. **2021** = recepimento nel CCNL. **2025/2026** = controllo degli aggiornamenti successivi.

Mappa 1993 -> 2014 -> Metalmeccanici 2017

Materia	1993	TU 2014	Metal 2017 / stato
Ambito e iniziativa RSU	RSU costituibili nelle unità produttive con più di 15 dipendenti; iniziativa delle organizzazioni abilitate e, per i rinnovi, anche della RSU uscente.	Conferma la soglia >15 e aggiorna i soggetti legittimati richiamando gli accordi 2011/2013 e l'adesione al TU.	Integra la disciplina nel settore metalmeccanico senza cambiare la soglia generale. VIGENTE COORDINATO
Composizione RSU	Sistema 2/3 eletti + 1/3 riservato alle organizzazioni firmatarie del CCNL.	Supera il terzo riservato: elezione a suffragio universale e scrutinio segreto tra liste concorrenti.	Conferma elezione e introduce regole di collegio operai / impiegati-quadri in funzione della consistenza numerica. 1993 SUPERATO
Numero componenti	Minimo 3 fino a 200 dipendenti; progressione per fasce superiori.	Conferma i minimi generali.	Mantiene il quadro e disciplina il doppio collegio nel settore. VIGENTE
Durata	Tre anni; decadenza automatica alla scadenza.	Conferma tre anni e decadenza automatica.	Specifica: tre anni dalla data di elezione, poi decadenza automatica. VIGENTE - SPECIFICA METALMECCANICI
Sostituzioni / cambio sigla	Dimissionario eletto sostituito dal primo non eletto della stessa lista; oltre il 50% di sostituzioni decade la RSU.	Conferma e aggiunge decadenza in caso di cambio di appartenenza sindacale.	Recepisce e specifica la disciplina settoriale. VIGENTE
Indizione elezioni	Almeno tre mesi prima della scadenza; iniziativa delle organizzazioni abilitate o della RSU uscente.	Conferma il meccanismo e il termine di 15 giorni per le liste.	Prevede l'avvio del rinnovo già dal 30° mese e comunque almeno tre mesi prima della scadenza. VIGENTE - REGOLA SETTORIALE PIU' DETTAGLIATA
Elettorato	Voto a operai, impiegati e quadri non in prova; disciplina di categoria per non-indeterminati.	Include espressamente apprendisti e lavoratori a termine in forza al momento del voto; demanda parte dell'elettorato passivo alla categoria.	Si applicano le specifiche del regolamento metalmeccanico. VIGENTE
Presentazione liste	Liste delle organizzazioni firmatarie/aderenti e di associazioni formalmente costituite con firme pari al 5%.	Conferma, ma per aziende 16-59 dipendenti, prevede almeno 3 firme; oltre 60 resta il 5%.	Modulo specifico per raccolta firme certificate e Comitato di garanzia FIM-FIOM-UILM. VIGENTE - INTEGRATO
Commissione elettorale	Riceve liste, verifica, organizza seggi, scrutinio, ricorsi e risultati.	Conferma e formula espressamente il compito di proclamare i risultati e comunicarli ai soggetti interessati.	Aggiunge disciplina dei ricorsi di categoria e del Comitato nazionale/provinciale dei garanti. VIGENTE
Quorum elettorale	Validità con partecipazione di più della metà degli aventi diritto; se non raggiunto, valutazione della Commissione e delle organizzazioni.	Mantiene la stessa impostazione generale.	Regolazione settoriale da applicare insieme al TU. VIGENTE
Titolarità contrattazione aziendale	RSU insieme alle competenti strutture territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL.	Accordi aziendali efficaci se approvati dalla maggioranza dei componenti RSU; raccordo con la parte III del TU.	Da leggere insieme al CCNL metalmeccanici e alla sua disciplina di contrattazione aziendale. VIGENTE COORDINATO
RSA / clausola di salvaguardia	Chi partecipa alla procedura RSU rinuncia a costituire RSA.	Conferma e rafforza il principio di una sola forma di rappresentanza nell'unità produttiva.	Applicazione nel settore tramite Allegato 3 e CCNL. VIGENTE

Materia	1993	TU 2014	Metal 2017 / stato
Misurazione rappresentanza	Non contiene il sistema moderno di misurazione nazionale associativo-elettorale.	Media 50/50 tra dato associativo e dato elettorale; soglia 5% per partecipare alla contrattazione nazionale.	Il 4 luglio 2017 viene modificata/integrata la procedura di raccolta, misurazione e certificazione; il 5 luglio il settore disciplina le RSU. VIGENTE CON AGGIORNAMENTI OPERATIVI
Aggiornamenti 2025-2026	-	Resta il riferimento interconfederale del sistema Confindustria.	Il rinnovo metalmeccanici 22/11/2025 non riscrive l'Allegato 3. Nel 2026 è aperto un confronto per un nuovo accordo quadro, ma alla data di lavoro non risulta ancora un accordo sindacale sostitutivo firmato. NESSUNA SOSTITUZIONE ACCERTATA

TESTO OPERATIVO COORDINATO - REGOLE RSU

1. Costituzione

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti può essere costituita la RSU. Nel sistema del TU 2014 deve essere adottata una sola forma di rappresentanza aziendale secondo le regole concordate.

2. Elezione

La RSU è eletta a suffragio universale e scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il vecchio meccanismo del 1993 del terzo riservato non costituisce più la regola del TU 2014.

3. Numero minimo

Almeno 3 componenti nelle unità produttive fino a 200 dipendenti; per le fasce superiori valgono le progressioni previste dal TU e dalle specifiche di categoria.

4. Durata

Nel settore metalmeccanico la RSU dura 3 anni dalla data di elezione e alla scadenza decade automaticamente.

5. Rinnovo

Le elezioni di rinnovo devono essere avviate in anticipo; l'accordo metalmeccanico dettaglia l'avvio dal 30° mese e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

6. Liste

Il termine ordinario di presentazione è 15 giorni dall'annuncio elettorale. Le associazioni non rientranti tra le organizzazioni abilitate direttamente devono soddisfare i requisiti formali e di firme previsti dal TU.

7. Commissione elettorale

Riceve e verifica le liste, costituisce i seggi, assicura regolarità di voto e scrutinio, decide i ricorsi di propria competenza e proclama i risultati.

8. Proclamazione e comunicazioni

La proclamazione è attività della Commissione elettorale. La successiva comunicazione all'azienda dei nominativi da parte delle organizzazioni sindacali è distinta dalla procedura di elezione/proclamazione.

9. Sostituzioni

Il componente dimissionario è sostituito dal primo non eletto della stessa lista. Il cambio di appartenenza sindacale determina la decadenza secondo il TU 2014. Se le sostituzioni superano il limite previsto, decade l'intera RSU.

10. Contrattazione aziendale

Nel TU 2014 gli accordi aziendali sottoscritti dalla maggioranza dei componenti RSU hanno efficacia secondo le regole della parte III; nel metalmeccanico va coordinata anche la disciplina del CCNL sulla contrattazione aziendale.

11. Misurazione della rappresentanza

Il sistema moderno utilizza dato associativo e dato elettorale. Le procedure originariamente previste dal TU 2014 sono state oggetto di aggiornamenti applicativi nel 2017 e di successive convenzioni operative.

STATO AGGIORNAMENTI 2025-2026

Dal controllo del rinnovo metalmeccanici del 22 novembre 2025 non emerge una nuova versione sostitutiva dell'Allegato 3 RSU. Il rinnovo contiene tuttavia aggiornamenti ad alcuni istituti di relazioni industriali (informative, deleghe e procedure) che vanno collegati al corpus generale ma non trasformano, da soli, il regolamento elettorale RSU.

Nel giugno 2026 CGIL, CISL e UIL hanno presentato una piattaforma per un nuovo accordo quadro su modello contrattuale e rappresentanza. A luglio 2026 risulta aperto il confronto con le associazioni datoriali. Tale percorso viene classificato in questo dossier come PROPOSTA / NEGOZIATO, non come modifica già vigente del TU 2014.

Uso in MyRSU / Codex

Per ogni regola saranno conservati: fonte originaria, fonte modificativa, stato vigente/storico, decorrenza, settore di applicazione, testo operativo, collegamento al PDF ufficiale e note di coordinamento. Il JSON allegato è già predisposto per questo modello.